3-1_회사법_통칙_정리노트

3-1. 회사법 통칙 — CPA 체계 정리노트

◈ 출제비중 Overview

#	주제	문제수	키워드
1	회사의 종류	3~4	5종 비교
2	회사법상의 소	3~4	20종 (원성당제절판)
3	회사의 구조조정	2~3	조직변경 / 합병 / 회사분할 / 주식의 포괄적 교환·이전
4	기타 논점	1~2	—

Part A. 회사의 개념

A1. 회사의 의의 (§169)

> **정의: 상행위(22종) or 그 밖의 영리를 목적으로 설립한 법인**

- 상사회사 (상행위 22종) / 민사회사
- 2011년 개정: "사단" 요건 삭제

A1-1. 영리성

- (가) 이윤추구활동 후 이익을 **사원에게 분배**하는 것
- (나) 사원 = 지분을 갖고 있는 자

A1-2. 사단 ← 2011년 삭제

- (가) 사단 = 단체성이 강한 모임 (cf. 조합 = 단체성이 약한 모임)

- (나) 물적회사는 1인 회사 가능 → 사단 요건 불필요해짐
- (다) 인적회사의 내부관계 → 민법 조합규정 적용

A1-3. 법인

- (가) 사원과 회사 = 별개 인격 = **책임의 분리**
- (나) 성립시기: **본점소재지에서 설립등기한 때**
- (다) 법인 분류
  - ① 영리법인 → 회사
  - ② 비영리법인
    - ⓐ 공익법인: 재단법인(학교·의료법인) / 비영리사단법인
    - ⓑ 일반공법인 (예: 서울특별시)

> ★ 정관 = 법원(法源) ○ / 약관 = 법원 ×

A2. 1인회사

A2-1. 유형별 인정여부

구분	1인 설립	1인 존속
인적회사 (합명·합자)	× (2인↑ 정관작성)	× (1인 남으면 해산)
주식·유한·LLC	○	○

A2-2. LLC 특징

- (가) **내부**관계 → 합명회사(인적) = 민법 조합 준용
- (나) **외부**관계 → 물적회사 (사원 아닌 자도 업무집행자 가능)

A2-3. 1인회사 — 주주총회 하자 ★★★★★

(참고) 주총 소집절차 4단계

- ① 이사회 결의로 총회소집
- ② 대표이사가 소집집행
- ③ 주주에게 소집통지 (2주 전, 서면/전자문서)
- ④ 통지 시 목적사항 기재

하자 유형별 소의 종류

#	하자 내용	소의 종류
①	이사회 결의 없이 총회소집 (경미)	취소의 소
②	대표이사 소집집행 없이 진행	**부존재확인의 소**
③-a	소집통지 일부 누락	취소의 소
③-b	소집통지 대부분 누락	**부존재확인의 소**
④	목적사항 미기재	취소의 소

1인회사 결론

- ①②③④ 어느 것을 위반해도 **1인주주의 의사에 합치** (= 1인주주 뜻대로 의사록 작성) → **총회결의 유효**
- 복수 주주를 전제로 한 규정 → 1인회사에 적용 ✕

A2-4. 1인회사 — 자기거래

- 1인주주 → **이사회 승인 불요**

A2-5. 1인회사 — 기타

- (가) 1인회사라도 회사와 주주 = **별개의 인격**
- (나) 1인주주가 회사 재산 감소 → **횡령죄/배임죄 성립**
- (다) 매매 자체는 유효하게 인정, 형사책임은 별도

A3. 이사의 자기거래제한 위반

> 이사회 승인 없이 거래 → **상대적 무효**

관계	효력
내부적	무효
외부 — 선의 제3자	**유효**
외부 — 악의 제3자	무효

★★★ 판례 2가지

- (가) **주주 전원의 동의** → 주주총회에서 승인 가능
- (나) **정관에 규정 있음** → 이사회승인 부재를 이유로 회사가 책임회피 불가

Part B. 법인격부인론

B1. 개념

- (가) 법인격 남용 시 → 법인격 **박탈** ✕ / 회사와 사원의 인격을 **동일시**
- (나) 목적: **회사채권자 보호**
- (다) 효과: 회사채무를 **지배주주에게 전가**
- (라) ★★ 회사와 주주의 독립성이 사실상 사라짐 (법인격 박탈은 아님)

B2. 적용요건 (판례 — 민법 §2 신의칙)

- ① 지배주주의 **개인사업체**처럼 운영
- ② 지배주주에 대한 **법률적용 회피 수단**으로 운영

B3. 적용효과 3가지

- ① 회사의 법인격은 **박탈되지 않음**
- ② 회사 채무 → 지배주주가 변제 책임 (회사 책임도 소멸 ✕)
- ③ 회사에 대한 판결의 효력이 지배주주에게 **미치지 않음**
  - → 회사 승소판결만으로 지배주주에게 강제집행 불가
  - → **회사 + 지배주주를 공동피고로 제소** → 각자에 대한 집행권원 취득 필요

B4. 역적용 — 사해설립 (Reverse Piercing)

B4-1. 개념

- 일반: 회사채무 → 지배주주에게 전가
- **역적용**: 설립자의 채무 → **회사에 전가**

B4-2. 일반적 구제수단

#	수단	가부	이유
①	지배주주 보유 주식에 강제집행	○	—
②	§176 회사해산명령	✕	공익적 규정 → 사적채권자 이용 불가

#	수단	가부	이유
③	§185 사해설립취소의 소	사실상 ✕	합명·합자·유한·LLC만 가능, **주식회사엔 없음**

→ 사기꾼들이 주식회사를 선호하는 이유

B4-3. 역적용 인정 ④ — 판례 (안건사 사건)

- 기존회사(주안건사) 재산 → 신설회사(주안건미디어)로 이전
- 대법원: 채권자는 기존·신설 **어느 쪽에도 이행 청구 가능**

Part C. 회사의 종류 — 6종 상세

C1. 합명회사

C1-1. 사원의 책임

> **무한 / 직접 / 연대책임** (순서·비율 불문)

(1) 책임발생 요건 (§212)

- ① 회사재산으로 채무완제 불가 → 각 사원 연대책임
- ② 회사재산에 강제집행 주효하지 않음 → 각 사원 연대책임
- ③ 회사에 변제자력 + 집행 용이 → ①② 적용 ✕
- ※ **사원들끼리의 연대**이지, 회사-사원 간 연대 ✕ (회사-사원 간에는 순서 있음)

(2) 직접책임 vs 간접책임

구분	내용
직접책임 (합명 사원)	회사채권자에게 직접 책임
간접책임 (주주)	회사에 대해 주식인수대금 납입의무만 → 채권자에게 직접 책임 ✕

(3) 사원의 항변

- ① 회사가 주장할 수 있는 항변으로 채권자에게 대항 가능

- ② 회사에게 상계·취소·해제 권리 있으면 → 사원도 변제 거부 가능

(4) 특수한 사원의 책임

유형	핵심
신입사원 (§213)	가입 **전** 회사채무에도 동일한 책임
퇴사원 (§225)	퇴사등기 전 채무 → 등기 후 **2년 내** 동일 책임 (지분양도사원도 동일)
자칭사원 (§215)	사원 아닌 자가 사원으로 오인시킴 → 오인 거래자에 대해 사원과 동일 책임 (**외관신뢰**)

C1-2. 출자

(1) 노무/신용출자

- 가능 → 단, **무한책임사원만** → **"무무!!"**
- 설립등기 전 출자 완료 불요 / 퇴사 시 노무출자도 환급

(2) 채권출자

- 가능 → 미변제 시: **채**권액 변제 + **이**자 지급 + **손**해배상 → **"채이손!!"**

C1-3. 기관의 구성 — 자기기관의 원리

구분	자기기관 (인적회사)	소유-경영 분리 (물적회사)
주된 의미	사원 = 당연히 집행권·대표권	이사로 선임되어야 집행권·대표권
부수적 의미	사원 아닌 자 → 일꾼 될 수 없음	사원 아닌 CEO도 가능

(1) 집행권

§200 업무집행의 권리·의무

- ① 각 사원 → 업무집행 권리/의무 (정관에 다른 규정 없는 한)
- ② 다른 사원 이의 → 행위 중지 → **총사원 과반수 결의**

§201 업무집행사원

- ① 정관으로 1인/수인을 업무집행사원 지정 → 그 사원만 집행
- ② 다른 업무집행사원 이의 → **업무집행사원 과반수 결의**

(2) 대표권

§207 대표권

- ① 업무집행사원 미지정 → **각 사원이 대표**
- ② 복수 업무집행사원 → **각 업무집행사원이 대표**
- ③ 정관/총사원 동의 → 대표사원(사장) 특정 가능

§208 공동대표

- ① 정관/총사원 동의 → 복수 공동대표 가능
- ② 제3자의 회사에 대한 의사표시 → 공동대표 중 **1인에게** 하면 됨 (**수동대표**)

C1-4. 경업과 자기거래 ★★★

> 대상: **모든 사원** (집행권/대표권 유무 불문)

(1) 경업금지 (§198) — 다른 사원 **전원의 동의**

금지 유형	내용	위반 시
거래금지	자기/제3자 계산으로 회사 영업부류 거래 불가	**개손제** (개입권/손배/제명)
겸직금지	동종영업 다른 회사의 무한책임사원/이사 겸직 불가	**손제** (손배/제명)

(2) 자기거래금지 (§199) — 다른 사원 **과반수의 결의**

- 자기/제3자 계산으로 회사와 거래
- 경업 피해 > 자기거래 피해 → 경업은 전원동의, 자기거래는 과반수

(3) 합명회사 사원의 제명사유

- ① 출자의무 불이행
- ② 경업금지의무 위반

C1-5. 지분의 양도

- **다른 사원 전원의 동의** 필요 (§197)
- 이유: 인적 신용 기초 → 사원 변동이 전원의 책임·신용에 직접 영향

C1-6. 상속

- **원칙: 상속 ✕** → 사망 = 퇴사(지분환급) → out!!
- **예외**: ① 정관에 규정 / ② 회사해산 후 사원 사망
- ★ 물주의 지위 = 상속 ○ / **일꾼의 지위 = 상속 ✕**

C1-7. 퇴사 (= 지분환급)

> 물적회사(주식·유한) → 퇴사제도 없음 (지분양도 자유)
> 합명·합자·LLC → 퇴사제도 있음

구분	내용
임의퇴사 (원칙)	존립기간 미정/종신 → 영업연도 말 퇴사 (6월 전 예고)
임의퇴사 (예외)	부득이한 사유 → 언제든지 퇴사
법정퇴사	사원 의사 무관 → ★★★★★ **사/금/파/제명**

지분압류채권자의 퇴사청구 (§224)

- 사원 지분 압류한 채권자 → 영업연도 말에 그 사원 퇴사 청구 가능 (6월 전 예고)
- 경제적 가치: ① 매 연도 이익배당 권리 ② 출자환급 권리

퇴사의 부수적 효과 — 상호변경청구권 (§226)

- 퇴사 사원 성명이 회사 상호에 사용된 경우 → 사용 폐지 청구 가능

C2. 합자회사 (익명조합과 유사)

> 정관에 각 사원의 무한/유한 책임 구분을 **절대적 기재**

C2-1. 정관변경 (유한 ↔ 무한)

변경 방향	처리 방식
유한 → 무한	**신입사원**의 책임과 동일

변경 방향	처리 방식
무한 → 유한	**퇴사원**의 책임과 동일

C2-2. 특수 책임

- (가) **자칭무한책임사원**: 유한이 무한으로 오인시킴 → 오인 거래자에 대해 무한과 동일 책임
- (나) **합명→합자 조직변경**: 무한→유한 된 자 → 조직변경 등기 **전** 채무에 대해 등기 후 **2년 내 무한책임** (= 퇴사원)

C2-3. 무한책임사원

항목	내용
사원의 책임	무한/직접/연대 — 합명회사 준용 (§269)
지분양도	다른 사원 **전원**(무한+유한)의 동의 (§197)
경업	다른 사원 **전원**의 동의
자기거래	다른 사원 **과반수** 결의

C2-4. 유한책임사원 (= 물주)

(1) 권한

권한	유무	비고
집행권	×	임의규정 (정관으로 부여 가능)
대표권	×	**강행규정** (부여 불가)
감시권	○	원칙: 영업연도 말 / 예외: 중요 사유 → 법원 허가로 언제든지

(2) 사원의 책임

- **유한 / 직접 / 연대**
- 유한 한도 = 출자가액 중 **미이행 부분** + 이익 없이 배당받은 금액(**불법배당**)

(3) 지분양도

- **무한책임사원 전원의 동의** (§276) ← 사원 전원까지는 불요
- 이유: 유한사원은 경영권·대표권 없고 책임 제한 → 지분양도가 회사 신용 구조를 크게 흔들지 않음

(4) 상속

- **상속** ○ — 상속인이 지분 승계하여 사원 (법정퇴사사유 = 사/금/파+제명)

(5) 경업과 자기거래

- 경업: **금지** ✕ (지위 악용 위험 없음)
- 자기거래: **금지** ✕ (지위 악용 위험 없음)

(6) 노무/신용출자

- ✕ — 무한책임사원만 가능

C3. 주식회사

항목	내용
사원의 책임	유한 / **간접책임** (cf. 합자 유한사원은 직접)
기관의 구성	소유와 경영(이사)의 분리

C3-1. 경업과 자기거래

주체	경업	자기거래
주주 (물주)	금지 ✕	금지 ✕
이사 (일꾼)	이사회 승인	이사회 승인

C3-2. 노무/신용출자

- ✕ (무한책임사원만 가능)
- → **설립등기 전까지 출자 이행 반드시 완료**

C3-3. 지분의 양도

- **원칙**: 자유
- **예외**: 정관으로 제한 (제한방법 = **이사회 승인**)

> 주식회사 사원(주주) 성명 = **정관기재사항** ✕ (나머지 4종은 기재)

C3-4. 상속

- **상속** ○ (물주일 뿐)

C4. 유한회사 (소규모 물적회사)

항목	내용
사원의 책임	유한 / **간접책임**
기관의 구성	소유와 경영(이사)의 분리

C4-1. 경업과 자기거래

주체	경업	자기거래
사원 (물주)	금지 ✕	금지 ✕
이사 (일꾼)	사원총회 승인	①감사(임시기관) 승인 → ②사원총회 승인

C4-2. 노무/신용출자

- ✕ (무한책임사원만 가능)
- → **설립등기 전까지 출자 이행 반드시 완료**

C4-3. 지분의 양도

- **원칙**: 자유
- **예외**: 정관으로 제한 — 제한형태 **자유** (이사회승인에 한정 ✕, 예: 대통령 승인도 가능)

> ⚠️ **논리충돌 주의** (아래 문장 모두 맞는 선지)
>
> - 주식회사 사원성명 = 정관기재 ✕ / 유한회사 포함 나머지 = 정관기재 ○
> - 구법) 지분양도에 사원총회특별결의(70%) 필요 → 신법) 자유양도
> - 유한회사 정관 변경 → 사원총회특별결의 필요
> - 유한회사 사원성명 = 정관에 적어야 함
> - 지분양도 시 사원총회 특별결의 거칠 필요 없음
> - ※ 모순: 자유양도 → 사원성명 변경 → 정관 변경 → 특별결의 필요…

C4-4. 상속

- **상속** ○ (물주일 뿐)

C4-5. 유한회사 사원의 추가책임 ★★

#	상황	책임자	면제
①	회사설립 시 현물출자/재산인수 **과대평가** (§550)	사원 (연대)	불가
②	**출자미필** (§551)	사원 + 이사 + 감사	사원=불가 / 이사·감사=가능
③	자본금 증가 시 현물출자/재산인수 **과대평가** (§593)	동의한 사원 (연대)	—
④	유한→주식 **조직변경** (§607)	사원 + 이사 + 감사 (연대)	사원=불가 / 이사·감사=가능

추가책임 정리

- 1단계 — 회사설립: §550(과대평가) + §551(출자미필)
- 2단계 — 자본금 증가: §593(과대평가)
- 3단계 — 조직변경: §607
- ※ **사원+이사+감사** 3자 책임: §551(출자미필), §607(조직변경)

C4-6. 기관의 미분화

기관	유한회사	cf. 주식회사
이사회	**없음**	있음
대표이사	강추기관 (필수 ✕)	필수
감사	**임의기관** (정관으로 설치)	필수/임의
감사위원회	**없음**	있음

C4-7. 소규모성 반영 규정

(1) 폐쇄성

- ① 사원 성명 = 정관의 **절대적 기재사항**
- ② 사원지분 = 지시(배서)식/무기명식 유가증권 ×
- ③ 설립/증자 시 인수인 공모 금지

(2) 사원평등원칙의 예외

항목	불평등 허용 방법
의결권 / 이익배당청구권 / 잔여재산분배청구권	**정관**으로 가능
출자인수권	**정관** 또는 **사원총회특별결의**로 가능

C5. LLC (유한책임회사)

C5-1. 성질

- **내부 = 인적회사 / 외부 = 물적회사**

C5-2. 사원의 책임

- (가) **유한 / 간접책임**
- (나) 노무/신용출자 × → **설립등기 전까지 출자 이행 반드시 완료**
- (다) 사원평등원칙의 예외: 정관 규정 시 출자가액 비례하지 않는 잉여금 분배 가능

C5-3. 기관의 구성 ★★★

- 소유와 경영의 분리
- **"정관"으로** 업무집행자 지정 (사원 or 사원 아닌 자, 자연인 or 법인)
- 업무집행자 ≠ 반드시 사원

C5-4. 업무집행자

항목	내용
권한	집행권 + 대표권

항목	내용
경업	다른 사원 **전원**의 동의
자기거래	다른 사원 **과반수** 결의
지분양도	다른 사원 **전원**의 동의 (§197)

C5-5. 업무집행자가 아닌 사원

항목	내용
감시권	○ (원칙: 영업연도 말 / 예외: 중요 사유 → 법원 허가)
경업	**금지 ✕**
자기거래	**금지 ✕**
지분양도	**업무집행자인 사원 전원**의 동의

- ※ 업무집행자인 사원이 없다면 (= 업무집행자가 사원 아닌 자) → **사원 전원**의 동의 필요

C5-6. 상속·퇴사 (합명회사 준용)

구분	내용
상속 원칙	✕ (사망=퇴사=지분환급 → out!!)
상속 예외	① 정관 규정 / ② 회사해산 후 사망
임의퇴사	영업연도 말 (6월 전 예고) / 부득이한 사유 → 언제든지
법정퇴사	**★★★★★ 사/금/파/제명**
압류채권자 퇴사청구	영업연도 말 (6월 전 예고)
상호변경청구권	퇴사 사원 성명이 상호에 사용 시 → 폐지 청구 가능

C6. 합자조합 ← 법인 ✕ (상행위법 적용 / 회사법 ✕)

C6-1. 개념

- (가) **무한책임조합원 + 유한책임조합원**의 공동기업
- (나) 상법 편제상 **상행위**에 배치 (회사 아님)

- (다) 성립시기: 설립등기 ✕ → **조합계약을 맺은 때**

> 법인 아님 → 용어 변환:
> 정관→조합계약 / 대표→대리 / 본점→주된 영업소 / 퇴사→탈퇴

C6-2. 등기

- (가) 무한책임조합원이 조합설립 후 **2주 내** 주된 영업소에서 등기
- (나) 예외: 유한책임조합원이 업무집행 → 유한책임조합원 성명도 등기
- (다) **등기 ≠ 설립 효력발생요건**

비교	등기기간
총칙/상행위	설립 후 **지체 없이**
회사법	**2주 내**

C6-3. 업무집행조합원 (무한책임)

항목	내용
책임	무한 / 직접 / 연대 (합명 준용)
노무/신용출자	○
기관 구성	자기기관의 원리 (집행권+대리권)
경업	다른 조합원 **전원** 동의
자기거래	다른 조합원 **과반수** 결의
지분양도	다른 조합원 **전원** 동의

업무집행 원칙

- ① 업무권 + 대리권 ○
- ② 선량한 관리자의 주의
- ③ 복수 업무집행조합원 간 이의 → 행위 중지 → **업무집행조합원 과반수 결의**

C6-4. 유한책임조합원 (= 물주)

항목	내용
책임	유한 / **직접** / 연대
유한 한도	미이행 출자가액 + 불법배당액
노무/신용출자	×
집행권·대리권	원칙 × / 예외: 조합계약으로 부여 가능
감시권	○
경업	**금지 ×**
자기거래	**★★★ 금지** ○ (다른 조합원 과반수 결의)
지분양도	**★★★ 조합계약에서 정하는 바에 따름**
상속	○ (법정퇴사사유 = 사/금/파+제명)

Part D. 종합 비교표

D1. 사원 성명 — 정관기재 / 등기 여부

회사	정관기재	등기
합명	○	○
합자	○	○ (무한+유한 모두) / 예외: 유한이 업무 시 성명 등기
주식	**×**	×
유한	○	×
LLC	○	×

> ★ 주식회사만 유일하게 사원(주주) 성명 정관기재 ×

D2. 경업·자기거래 총정리

회사/지위	경업	자기거래
합명 — 모든 사원	전원 동의	과반수 결의
합자 — 무한사원	전원 동의	과반수 결의
합자 — 유한사원	금지 ×	금지 ×
주식 — 주주	금지 ×	금지 ×
주식 — 이사	이사회 승인	이사회 승인
유한 — 사원	금지 ×	금지 ×
유한 — 이사	사원총회 승인	감사→사원총회 승인
LLC — 업무집행자	전원 동의	과반수 결의
LLC — 비업무집행 사원	금지 ×	금지 ×
합자조합 — 무한조합원	전원 동의	과반수 결의
합자조합 — 유한조합원	금지 ×	★ 과반수 결의

D3. 지분양도 총정리

회사/지위	동의 요건
합명 — 사원	다른 사원 **전원**
합자 — 무한사원	다른 사원 **전원** (무한+유한)
합자 — 유한사원	**무한사원 전원**
주식 — 주주	**자유** (예외: 정관→이사회 승인)
유한 — 사원	**자유** (예외: 정관→제한형태 자유)
LLC — 업무집행자	다른 사원 **전원**
LLC — 비업무집행 사원	**업무집행자인 사원** 전원 (없으면 사원 전원)
합자조합 — 무한조합원	다른 조합원 **전원**
합자조합 — 유한조합원	**조합계약**에서 정하는 바

D4. 상속·퇴사·출자 총정리

회사	상속	퇴사제도	노무/신용출자
합명	× (예외: 정관/해산 후)	○	○ (무한만)
합자 — 무한	×	○	○
합자 — 유한	○	○	×
주식	○	×	×
유한	○	×	×
LLC	× (예외: 정관/해산 후)	○	×
합자조합 — 무한	—	—	○
합자조합 — 유한	○	—	×

> ★ 노무/신용출자 = **무한책임사원만** → "무무!!"
> ★ 노무/신용출자 ×인 회사 = **설립등기 전 출자 이행 반드시 완료**

D5. 사원의 책임 유형 총정리

회사/지위	무한/유한	직접/간접	연대
합명 사원	무한	직접	○
합자 — 무한	무한	직접	○
합자 — 유한	유한	**직접**	○
주식 주주	유한	**간접**	—
유한 사원	유한	**간접**	—
LLC 사원	유한	**간접**	—
합자조합 — 무한	무한	직접	○
합자조합 — 유한	유한	**직접**	○

> ★ 핵심 구분: 합자 유한사원 / 합자조합 유한조합원 = **직접**책임 ↔ 주식·유한·LLC = **간접**책임

상행위란?::영리 목적으로 행해지는 법률행위
주관주의란?::상인을 먼저 정의하고 상행위 개념을 정하는 방식
영업적 상행위 vs 보조적 상행위::영업적=상인이 영업으로 하는 행위 / 보조적=상인이 영업을 위하여 하는 행위
"상인이 영업을 위하여 하는 행위"의 효과::상행위로 간주
"상인의 행위"의 효과::영업을 위한 것으로 추정 (간주 아님)
일방적 상행위란?::1인에게만 상행위여도 전원에 상법 적용
쌍방적 상행위란?::둘 다 상인일 때만 적용 (예: 일반상사유치권)
상사소멸시효 기간::5년 (민사 10년)
상사법정이율::연 6%
상사유치권 성립요건 5가지::당(쌍방 상인)·피(쌍방적 상행위)·목(채무자 소유+채권자 상행위로 점유)·관(견련성 불필요)·반(반대특약 없을 것)
상사질권에서 유질계약::유효 (민법은 무효) / 질권설정자가 상인 아니어도 유효
상사채무 연대책임 적용 기준::채무자에게 상행위가 될 때만 (채권자 무관)
상사보증인 연대책임 성립 조건::보증 자체가 상행위이거나 주채무가 상행위
상사보증과 민법보증의 차이::상법=최고·검색의 항변 불가 / 민법=가능
보수청구권 요건::상인이 ①영업범위 내에서 ②타인을 위해 행위 시 상당한 보수 청구 가능
비현명주의 예외::어음행위는 엄격한 현명주의 적용
낙부통지의무 해태 시 효과::승낙 간주
무상임치 주의의무::영업범위 내 무상임치도 선관주의 의무
상사매매 요건 3가지::①쌍방 상인 ②쌍방적 상행위 매매 ③반대특약 없을 것
상사매매 공탁·경매권 — 법원허가 필요한가?::불필요 (민법은 필수)
확정기매매 해제 (상법) — 해제의사표시 필요한가?::불필요 (기간 경과만으로 자동 해제)
매수인 검사·통지의무 (§69) 성질::간접의무 (위반해도 강제이행·손배 청구 불가, 단 해제·감액 청구 불가)
매수인 검사·통지의무 즉시발견불가 시 기한::6개월 내 통지
매수인 보관·공탁·경매의무 (§70,71) 성질::진정한 의무 (위반 시 손배 책임)
상호계산 불가분의 원칙 효과::독립성 상실 — 채권행사·임의제거·시효진행 모두 불가
상호계산 시효 기산점::잔액 확정 시부터
상호계산 해지 시기::언제든지 (기간 정해도 예고 없이 가능)
익명조합 이익분배::필수 / 손실분담은 필수 아님
익명조합 출자 가능 종류::금전·현물만 가능 (노무·신용 불가)
익명조합 출자재산 귀속::영업자 단독소유
익명조합 종료 사유 (영업자)::사망·금치산·파산
익명조합원 vs 영업자 — 지위 양도/상속::익명조합원=양도✕ 상속○ / 영업자=양도✕ 상속✕
상사소멸시효 적용 ○ 사례::채무불이행 손배청구권, 계약해제 원상회복청구권, 급부 자체의 부당이득반환
상사소멸시효 적용 ✕ 사례::불법행위 손배청구권, 상행위 무관 부당이득반환